

변 상 명 령			
번호	1	관련부서(기관)	○○본부
변상 명령 번호	2016년 변상명령 제 1호		
제 목	제품검사 업무 부당 수행		
회 계 연 도	2016년		
변상명령대상자	① ○○본부 ◇◇처 ㄸㄸㄸㄸ부 ㄹ급 ☆☆☆ ② ○○본부 ◇◇처 ㉠㉠㉠㉠부 ㄹ급 ※※※		
주 문	위 사람들은 공사(公社)에 각각 5,604,385원을 변상할 책임이 있다.		
이 유	위 사람들 중 ☆☆☆은 20XX. X. X.부터 20XX. X. X. 감사종료일 현재까지 ○○본부 ◇◇처 ㄸㄸㄸㄸ부에서 ◇◇제품 생산계획 업무를 담당하면서 20XX. XX. XX.부터 같은 해 XX. XX.까지¹⁾ ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ(이하 “ㄹㄹ”이라 한다) 외주가공 생산관리 및 물품검사 입회 업무를 담당하였으며, ※※※은 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지 같은 처 ㉠㉠㉠㉠부 ㉠㉠㉠㉠과장 직위에서 물품검사 업무를 수행하면서 20XX. X. X.부터 같은 해 XX. XX.까지 ㄹㄹ의 외주가공 물품검사 및 품질보증을 위한 전수검사 업무를 담당하였다.		

1) ㄹㄹ 작업지시일자부터 X차 XX개 공급까지의 기간 기준

공사(公社)는 20XX. XX. X. 아래 [표]와 같이 ㉠㉠㉠㉠(㉠㉠시 ㉠㉠로, ㉠장 ㉠㉠)와 ㉠㉠ XX,XXX개 공급 계약을 체결하였으며, 공사 기술이 적용된 금형을 지급하고 품질관리를 하는 방법으로 일부 공정을 외주가공 하도록 하였다.

[표] ㉠㉠ X차 공급분 계약내역

공급차수	수량	계약금액	공급기한	비고
X차 ^{주)}	XX,XXX개	XXX,XXX천 원	20XX. XX. XX.	종전과 동일 사양

주) X차 공급 : 20XX. X월(㉠㉠㉠,㉠㉠㉠개), X차 공급 : 20XX. X월(㉠㉠㉠개)

그리고 ○○본부 ◇◇처는 20XX. XX. X.부터 같은 해 XX. XX.까지 ㉠㉠ 부적합품 선별을 위한 전수검사를 수행하면서 그 결과를 외주가공 물품검사 결과에 반영하였다²⁾.

1. ㉠㉠의 경우

공사 「물품검사요령」 제3조(용어의 정의)에 따르면 입회자는 검사자가 정당한 절차와 방법으로 검사업무를 처리하는지 입회하는 것으로 규정하고 있다.

따라서 위 사람은 ㉠㉠ 생산관리 및 입회 업무를 수행하면서 전수검사가 정확한 방법으로 진행되는지 점검하고 부당한 사항에 대하여 검사자에게 시정을 요구하여 부적합 제품이 합격처리 되거나 수요처에 공급되는 것을 예방하였어야 했다.

그런데 위 사람은 20XX. XX. X. ㉠㉠ 전수검사 준비 과정에서 검사 책임자인 ㉠㉠㉠으로부터 반입 물품의 광택 및 스크래치 등 품질에 차이가 많다는 통보를

2) ㉠㉠ X차 공급분 작업 내역

날짜	내용	비고
20XX. XX. X.	㉠㉠㉠㉠ 추가 공급 계약(XX,XXX개) 체결	-
XX. X. ~ XX.	㉠㉠ 전수검사 및 포장 실시	XX. X. 한도견본 채취
XX. XX.	물품검사결과 합격 처리	물품검사자 : ㉠㉠㉠과장
XX. XX.	㉠㉠ XX개 사전 공급 및 ㉠㉠㉠㉠ 검사 : 불합격	㉠㉠불량, ㉠㉠㉠㉠ 많음, ㉠㉠㉠ 미흡
XX. XX.	㉠㉠ 공급기한	익일부터 지체상금 발생
20XX. X. X.	㉠㉠ 최종 합격처리	㉠㉠㉠㉠

받고 ㄹㄹㄹㄹ부에 보관중인 연혁용 견본³⁾을 확인하여 기존 공급 제품과의 차이점을 알고 있었는데도 외관검사 기준설정을 위한 한도견본 설정 회의⁴⁾에서 연혁용 견본을 참고하도록 조치하거나 품질 차이에 대하여 공유하지 않았다.

또한 위 사람은 연혁용 견본을 기준으로 전수검사를 했더라면 대부분이 불합격 처리될 정도⁵⁾로 품질이 낮은 ㉠㉠ 외주가공품 중에서 한도견본을 설정하여 잘못된 기준으로 전수검사가 수행되게 하였다.

2. ***의 경우

같은 요령 제5조(검사자의 책임) 및 제9조(검사준비)에 따르면 검사자는 공사에 손실을 끼치거나 민원을 발생시켜서는 아니 되며, 계약서류·규격서·견본 등을 준비하여 검사를 수행하도록 규정하고 있다.

따라서 위 사람은 물품검사자 및 ㉠㉠ 전수검사를 책임지는 ㉠㉠㉠과장 직위에서 ㉠㉠ 외주가공 계약서류·규격서·견본 등을 사전에 확인하고 전수검사 인력에게 정확한 검사기준을 전달하여 부적합품이 합격처리 되지 않도록 조치하여야 했다.

그런데 위 사람은 20XX. XX. X. ㉠㉠ 전수검사를 시작하면서 당시 외주가공 반입 물품에서 ㄱㄱ 및 ㄴㄴ 정도가 다르다는 것을 알고 있었는데도 ㄹㄹㄹㄹ부에 보관하고 있던 견본을 확인하지 않고 품질이 과도하게 낮은 물품을 한도견본으로 설정하여⁶⁾ 잘못된 품질기준으로 전수검사가 수행되게 하였다.

3) 20XX. X. XX. 최초 X,XXX개 제조분에서 채취(관리번호 : 20XX.연.000XXXX)

4) ◀◀◀과 ㉠㉠ ㉠㉠ 및 ☆☆☆, ✓✓✓과 ㉠㉠ ㉠㉠, ㉠㉠㉠과장(물품검사자) ㉠㉠ ***이 모여 반입된 물품 중에서 한도견본을 임의 선정 후 전수검사 기준으로 활용하였음.

5) ㉠㉠ ㉠㉠, *** 및 ☆☆☆는 문답 과정에서 연혁용 견본을 활용하여 ㉠㉠ 외주가공품 검사를 하였다면 대부분이 불합격 처리되었을 것이라고 진술하였음.

6) ㉠㉠ ***은 문답 과정에서 본인이 한도견본을 샘플링 했다고 진술하였으나, 생산 및 품질관리 담당 등과 협의하여 결정한 것으로 보아 외주가공업체에 특혜를 주기 위한 고의성은 없었다고 판단됨.

그 결과 위 사람들의 행위로 인하여 ㉠ 품질기준이 낮게 설정되었고 전수검사 과정에서 대부분 부적합품으로 처리되었어야 할 제품이 20XX. XX. XX. 물품검사 결과 전량 합격처리 되었으며, 같은 해 XX. XX. ㉡의 불합격 처리에 따른 공급지연으로 인해 지체상금⁷⁾이 발생하여 공사에 11,208,770원만큼 손해를 끼쳤다.

이에 대하여 위 사람들은 기존 공급분에서도 ㉢ 차이⁸⁾가 있었으나 수요처가 합격처리 하였고 이번 X차 공급분 또한 기존과 비교하여 동등 이상의 품질이었다고 주장하고 있다.

그러나 공급제품의 ㉢이 균일하지 않다는 것은 수요처 요구수준⁹⁾을 충족하지 못한 것으로서 이는 검사 불합격 판단의 근거가 될 수 있고, ㉢ 외에도 ㉣ ㉣ ㉣ 및 ㉣ ㉣ ㉣가 불합격 판정 사유로 지적되고 있어 ㉠ 검사기준이 적정하였다는 위 주장은 이유가 되지 않는다.

그리고 ㉤은 ㉠ 연혁용 견본이 있다는 사실을 모르고 있었으며 다른 외주 가공 물품검사에서도 견본을 활용하지 않는다고 주장하고 있으나 19XX년부터 20XX. X. X. 감사종료일 현재까지 꾸준히 ㉥제품 생산관련 업무를 수행하고 20XX년부터 ㉦과장 및 ㉧과장 직위에서 근무하면서 신제품 제조 시 반드시 채취하게 되어 있는 제품 견본의 존재를 모른다는 것은 변명에 불과하다.

7) 산출식 : 계약금액 × 지체일수 × 지체상금률

구 분	공급수량(개)	계약금액(원)	지체일수(일)	지체상금률(%)	지체상금(원)
X차	X,XXX	XX,XXX,XXX	XX	0.15	1,918,200
X차	XX,XXX	XX,XXX,XXX	XX	0.15	9,290,570
합 계	XX,XXX	XXX,XXX,XXX	-	-	11,208,770

8) 사목처리(sanding blasting)로 광택이 없어야 할 부분에서 광택이 나는 등 그 보임의 정도가 다양함.

9) 수요처 및 공사는 광택의 외관 품질기준에 대하여 ‘광택이 균일하게 유지되고 일체의 변색·얼룩 등이 없을 것’ 이라고 정의하였음.

또한 외관 검사가 필수인 압인제품 물품검사에서 견본 등 비교대상 없이 납품된 물품끼리 품질을 비교하여 합격처리 시키는 것 자체가 물품의 합격여부를 판단할 수 있는 기준조차 준비하지 않고 검사업무를 태만하게 수행한 것으로서 위 변명 역시 이유가 되지 않는다.

이는 위 사람들과 주고받은 문답서, ○○본부 ◇◇처장의 답변서, 위 사람들에게 대한 관계 증거서류 등으로 증명되었다.

따라서 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조 제1항과 제4항의 규정에 따라 공사에 11,208,770원을 변상할 책임이 있다고 인정하고 위 사람들 각각 손해 발생에 미친 정도가 분명하지 않아 그 정도가 같은 것으로 보고, 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조의 규정에 따라 주문과 같이 변상을 명령한다.

2016. 3. 11.